CONSOLIDAÇÃO DAS LEIS DO TRABALHO - CLT

Frente Trabalhista e Previdenciária

Título IV - Do Contrato Individual do Trabalho | Edição Atualizada 2026

CAPÍTULO IV - DA SUSPENSÃO E DA INTERRUPÇÃO DO CONTRATO

Art. 473. O empregado poderá deixar de comparecer ao serviço sem prejuízo do salário:

I - Até 2 (dois) dias consecutivos, em caso de falecimento do cônjuge, ascendente, descendente, irmão ou pessoa que, declarada em sua carteira de trabalho e previdência social, viva sob sua dependência econômica direta;

II - Até 3 (três) dias consecutivos, em virtude de casamento;

III - Por 5 (cinco) dias consecutivos, em caso de nascimento de filho, de parto de esposa ou companheira ou em decorrência de processo formal de adoção ou guarda judicial;

IV - Por 1 (um) dia, em cada 12 (doze) meses de trabalho, em caso de doação voluntária de sangue devidamente comprovada mediante declaração de hemocentro oficial;

V - Até 2 (dois) dias consecutivos ou não, para o fim de se alistar eleitor, nos termos da lei respectiva;

VI - No período de tempo em que tiver de cumprir as exigências do Serviço Militar referidas na letra c do art. 65 da Lei nº 4.375, de 17 de agosto de 1964;

VII - Nos dias em que estiver comprovadamente realizando provas de exame vestibular para ingresso em estabelecimento de ensino superior;

VIII - Pelo tempo que se fizer necessário, quando tiver de comparecer a juízo como parte ou testemunha;

IX - Pelo tempo que se fizer necessário, quando, na qualidade de representante de entidade sindical, estiver participando de reunião oficial de organismo internacional do qual o Brasil seja membro;

X - Pelo tempo necessário para acompanhar sua esposa ou companheira em até 6 (seis) consultas médicas, ou em exames complementares, durante todo o período de gestação e gravidez;

XI - Por 1 (um) dia por ano para acompanhar filho de até 6 (seis) anos de idade em consulta médica;

XII - Até 3 (três) dias em cada 12 (doze) meses de trabalho, em caso de realização de exames preventivos de câncer devidamente comprovados por atestado emitido pelo médico assistente.

CAPÍTULO V - DO REGIME DAS FÉRIAS ANUAIS REMUNERADAS

Art. 130. Todo empregado terá direito anualmente ao gozo de um período de férias, sem prejuízo da remuneração, na seguinte proporção:

I - 30 (trinta) dias corridos, quando não houver faltado ao serviço mais de 5 (cinco) vezes no período aquisitivo;

II - 24 (vinte e quatro) dias corridos, quando houver tido de 6 (seis) a 14 (quatorze) faltas injustificadas;

III - 18 (dezoito) dias corridos, quando houver tido de 15 (quinze) a 23 (vinte e três) faltas injustificadas;

IV - 12 (doze) dias corridos, quando houver tido de 24 (vinte e quatro) a 32 (trinta e duas) faltas no período.

Parágrafo único. É vedado descontar, do período de férias, as faltas do empregado ao serviço que forem legalmente abonadas nos termos do Art. 473 ou por atestado médico homologado.

SEÇÃO II - DO FRACIONAMENTO E DA ÉPOCA DAS FÉRIAS

Art. 134. As férias serão concedidas por ato do empregador, em um só período, nos 12 (doze) meses subsequentes à data em que o empregado tiver adquirido o direito.

§ 1º Desde que haja concordância do empregado, as férias poderão ser usufruídas em até 3 (três) períodos, sendo que um deles não poderá ser inferior a 14 (quatorze) dias corridos e os demais não poderão ser inferiores a 5 (cinco) dias corridos cada um.

§ 2º É vedado o início das férias no período de dois dias que antecede feriado ou dia de repouso semanal remunerado (RSR).

SEÇÃO III - DO ABONO PECUNIÁRIO (VENDA DE FÉRIAS)

Art. 143. É facultado ao empregado converter 1/3 (um terço) do período de férias a que tiver direito em abono pecuniário, no valor da remuneração que lhe seria devida nos dias correspondentes.

Parágrafo único. O abono de férias deverá ser requerido até 15 (quinze) dias antes do término do período aquisitivo junto ao departamento de recursos humanos.

CAPÍTULO VI - DAS LICENÇAS ESPECIAIS E ESTABILIDADE PROVISÓRIA

Art. 392. A empregada gestante tem direito à licença-maternidade de 120 (cento e vinte) dias, sem prejuízo do emprego e do salário, podendo ser prorrogada por mais 60 (sessenta) dias caso a empresa faça adesão formal ao Programa Empresa Cidadã instituído pela Lei 11.770/2008.

§ 1º A empregada deve, mediante atestado médico, notificar o seu empregador da data do início do afastamento do emprego, que poderá ocorrer entre o 28º (vigésimo oitavo) dia antes do parto e a data de ocorrência deste.

§ 2º Garante-se a estabilidade provisória no emprego desde a confirmação da gravidez até 5 (cinco) meses após o parto, sendo nula qualquer dispensa sem justa causa promovida nesse intervalo.

SEÇÃO IV - ESTABILIDADE DECORRENTE DE ACIDENTE DE TRABALHO

Art. 118 da Lei 8.213/91. O segurado que sofreu acidente do trabalho ou doença ocupacional equiparada tem garantida, pelo prazo mínimo de 12 (doze) meses, a manutenção do seu contrato de trabalho na empresa, após a cessação do auxílio-doença acidentário (código B91 do INSS).

Parágrafo único. São pressupostos para a concessão da estabilidade acidentária o afastamento superior a 15 (quinze) dias e a consequente percepção do benefício previdenciário acidentário, salvo se constatada, após a despedida, doença profissional que guarde relação de causalidade com a execução do contrato.

SEÇÃO V - DISPOSIÇÕES COMPLEMENTARES SOBRE ACORDOS COLETIVOS

Art. 611-A. A convenção coletiva e o acordo coletivo de trabalho têm prevalência sobre a lei quando dispuserem sobre pacto quanto a banco de horas, teletrabalho, plano de cargos e salários, regulamento empresarial de benefícios e programa de assistência médica privada.

--- Compêndio da Legislação Trabalhista e Previdenciária Oficial ---